GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Nota Técnica nº SEPLAG/SPLOR nº. 60/2025

Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2025.

Assunto: Apresenta esclarecimentos quanto à destinação de recursos do Fundeb para despesas com obrigação patronal suplementar - pessoal ativo.

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

A presente Nota Técnica visa esclarecer ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb – CONSFUNDEB/MG a legitimidade de utilização de recursos do Fundeb para o financiamento de despesas com obrigação patronal suplementar incidentes sobre a folha do pessoal ativo da educação.

A demanda foi encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG por meio do Ofício SEE/CONSFUNDEB nº 28/2025.

2. DA ANÁLISE

Na prestação de contas do Fundeb referente ao 3º trimestre, foi registrada execução no seguinte elemento item, cuja natureza motivou pedido de esclarecimentos quanto à regularidade do seu custeio com recursos do Fundo:

> **1326 - Obrigação Patronal Suplementar - Pessoal Ativo:** Despesas com contribuições patronais suplementares de pessoal ativo civil necessárias à cobertura de eventuais déficits financeiros do RPPS.

Nos termos do classificador econômico da despesa, os gastos com obrigação patronal integram a categoria de "Pessoal e Encargos Sociais", por se tratar de encargos de empregador incidentes sobre a folha do pessoal ativo.

À luz dessa definição, a despesa se enquadra no art. 70, inciso I, da Lei nº 9.394/1996 (LDB), sendo, portanto, **elegível para cômputo no Índice Constitucional de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** (MDE):

> *Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a:*
>
> *I - **remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação**; (grifo nosso)*
>
> *(Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996)*

No mesmo sentido, o conceito de remuneração previsto no art. 26, §1º, I, da Lei nº 14.113/2020 (Lei do Fundeb) é abrangente e inclui os **encargos sociais incidentes**:

> *Art. 26. Excluídos os recursos de que trata o inciso III do caput do art. 5º desta Lei,*

> *proporção não inferior a 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos referidos no art. 1º desta Lei será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício.*
>
> *§ 1º Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se: (Transformado em § 1º pela Lei nº 14.276, de 2021)*
>
> *I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais da educação básica em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, conforme o caso, inclusive os* ***encargos sociais incidentes****; (grifo nosso)*
>
> *(Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020)*

Dessa forma, as **obrigações patronais suplementares relativas aos profissionais da educação (como o elemento analisado) compõem a remuneração e, por consequência, se enquadram no escopo do art. 70, I, da LDB, podendo ser financiadas com recursos do Fundeb e computadas no mínimo de 70% destinado à remuneração dos profissionais da educação básica**.

Cumpre ressaltar, ainda, que a vedação do art. 29, II, da Lei nº 14.113/2020 refere-se especificamente ao pagamento de aposentadorias e pensões, o que não se confunde com encargos patronais da folha ativa (natureza distinta do benefício previdenciário):

> Art. 29. É vedada a utilização dos recursos dos Fundos para:
>
> (...)
>
> II - pagamento de aposentadorias e de pensões, nos termos do § 7º do art. 212 da Constituição Federal;

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta Nota Técnica explicita as razões para o enquadramento da obrigação patronal suplementar – pessoal ativo no rol das despesas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), passíveis de custeio com recursos do Fundeb.

Por tratar-se de encargo social que integra a remuneração dos profissionais da educação, a despesa se inclui no art. 70, I, da LDB e é elegível pela Lei do Fundeb para compor o mínimo de 70% destinado à remuneração.

Por fim, a despesa não se confunde com pagamento de aposentadorias e pensões (art. 29, II, da Lei nº 14.113/2020) nem com programas suplementares dirigidos ao educando (art. 71, IV, da LDB), não incidindo, portanto, nas vedações legais de destinação dos recursos do Fundo.

Felipe Magno Parreiras de Sousa

Subsecretario de Planejamento e Orçamento

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Documento assinado eletronicamente por **Felipe Magno Parreiras de Sousa**, **Subsecretário (a)**, em 22/12/2025, às 10:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **130019840** e o código CRC **BB4CB3A6**.